

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 84/2559

ศาลปกครองขอนแก่น

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดขอนแก่น

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นายวิจิตร พรหมหลวงศรี ที่ 1 กับพวก

รวม 2 คน

ผู้ฟ้องคดี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขา

ชุมแพ ที่ 1

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

กับพวกรวม 3 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเอกชนยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนด้วยกัน กรณีเจ้าพนักงานที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้รูปแบบที่ของโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงเปลี่ยนแปลงไปจากหลักฐาน น.ส. ๓ เดิม และทำให้ที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกไปอยู่ในเขตที่ดินในโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นเอกชน

ด้วยกัน ขอให้คุ้มครองสิทธิการทำประโยชน์ในที่พิพาทและให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน
กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่
๓ ให้การว่า ร่วมกันครอบครองที่พิพาทมาโดยชอบและโฉนดที่ดินของตนมิได้รुकล้ำ
ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและ
ที่ดินข้างเคียง การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้
นั้น ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

()

แหล่งที่มา	ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	
แผนก		
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น		
ต้น	หมายเหตุ	คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน